

Procedura zamykania rachunków i rozwiązywania umów rachunków bankowych

Bank Przykładowy S.A., BP/PRO/09, wersja 1, obowiązuje od 1 listopada 2025 r.

Oznaczenie	BP/PRO/09
Wersja	1
Właściciel	Departament Operacji
Zatwierdził	Zarząd Banku Przykładowego S.A.
Data zatwierdzenia	11 października 2025 r.
Obowiązuje od	1 listopada 2025 r.

Historia zmian

Wersja	Data	Opis zmian
1	11 października 2025 r.	Wydanie pierwsze.

1. Cel

Celem procedury jest ujednolicone określenie zasad i kolejności czynności wykonywanych przez pracowników Banku przy rozwiązywaniu umów rachunków bankowych i zamykaniu rachunków, niezależnie od tego, czy inicjatorem jest Klient, czy Bank. Procedura ma zapewnić, że zamknięcie rachunku odbywa się w sposób i w terminach wynikających z umowy i przepisów, a środki Klienta są rozliczone w pełnej, prawidłowo ustalonej wysokości.

Procedura służy ponadto zapewnieniu, aby:

- 1) przy zamknięciu rachunku nie pozostały niezakończone produkty i usługi powiązane z rachunkiem, w szczególności karty, limity w rachunku, zlecenia stałe i polecenia zapłaty;
- 2) Klient otrzymał pełną informację o skutkach rozwiązania umowy, o sposobie wypłaty salda oraz o możliwości skorzystania z usługi zmiany banku;
- 3) Bank zapobiegł wypłacie środków osobie nieuprawnionej oraz zrealizował obowiązki wynikające z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i o postępowaniu egzekucyjnym;
- 4) dokumentacja zamknięcia była kompletna, możliwa do odtworzenia i przechowywana przez wymagany okres.

Procedura została opracowana na podstawie umów i regulaminów rachunków (zob. Regulamin prowadzenia rachunków osobistych (oszczędnościowo-rozliczeniowych) dla konsumentów Bank Przykładowy S.A. oraz Regulamin rachunków bankowych dla

przedsiębiorców Bank Przykładowy S.A.) i uwzględnia przepisy, w szczególności ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2024 poz. 1646) oraz ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2024 poz. 30).

2. Zakres stosowania

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Banku uczestniczących w obsłudze rachunków w placówkach, w kanałach zdalnych i w jednostkach centralnych, w szczególności pracowników placówek, Infolinii, zespołu obsługi bankowości elektronicznej, zespołu rozliczeń oraz jednostki „Departament Operacji”.

1. Procedurę stosuje się do następujących rachunków i umów:
 - 1) rachunków osobistych (rozliczeniowo-oszczędnościowych) prowadzonych dla konsumentów, w tym rachunków wspólnych oraz rachunków osób małoletnich;
 - 2) rachunków oszczędnościowych prowadzonych do rachunku osobistego;
 - 3) rachunków bieżących i pomocniczych prowadzonych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych;
 - 4) umów o produkty, które wygasają lub podlegają rozliczeniu w związku z zamknięciem rachunku (karty, debet w rachunku, bankowość elektroniczna, usługi dodatkowe).
2. Procedury nie stosuje się do zamykania lokat terminowych przed upływem okresu, na który zostały założone, ani do rozwiązywania umów kredytu; te czynności reguluje odrębna dokumentacja produktowa. Jeżeli jednak lokata lub kredyt są powiązane z rachunkiem prowadzonym przez Bank, pracownik ustala ich status zgodnie z zasadami opisanymi w dalszych częściach procedury.

Procedura nie obejmuje czynności związanych ze zgonem Posiadacza rachunku w zakresie dziedziczenia; w takim przypadku obowiązują odrębne instrukcje, a niniejsza procedura określa jedynie sposób zamknięcia rachunku po ustaleniu osób uprawnionych.

3. Odpowiedzialności

Odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie procedury rozkłada się następujące osoby i jednostki.

1. **Pracownik placówki** (doradca, kasjer, pracownik Infolinii) odpowiada za:
 - 1) przyjęcie dyspozycji lub wypowiedzenia, ustalenie tożsamości i umocowania osoby składającej oświadczenie;
 - 2) przedstawienie Klientowi skutków zamknięcia rachunku i produktów powiązanych oraz poinformowanie o możliwości skorzystania z usługi zmiany banku;
 - 3) zebranie kompletu dokumentów i wprowadzenie dyspozycji do systemu CBS-PRZYKŁAD w dniu przyjęcia;
 - 4) wydanie Klientowi potwierdzenia przyjęcia oświadczenia.
2. **Kierownik placówki** odpowiada za:
 - 1) weryfikację zgodności dyspozycji z procedurą w sytuacjach wymagających jego

akceptacji, w tym przy wypłacie salda powyżej 5 000,00 zł oraz przy rachunkach wspólnych i firmowych;

- 2) rozstrzyganie wątpliwości co do umocowania i tożsamości;
- 3) bieżącą kontrolę terminowości działań placówki.
3. **Departament Operacji** (właściciel procedury) odpowiada za:
 - 1) rozliczenie rachunków, zamknięcie ich w systemie CBS-PRZYKŁAD oraz prowadzenie rejestru zamknięć RZR;
 - 2) obsługę wypowiedzi składanych drogą korespondencyjną oraz wypowiedzi kierowanych przez Bank;
 - 3) aktualizację procedury i szkolenie pracowników w jej zakresie.
4. **Departament Zgodności** odpowiada za nadzór stosowania procedury, w tym za kontrolę wyrywkową zamknięć oraz opiniowanie zmian procedury, a także za ocenę wypowiedzi dokonywanych z przyczyn związanych z ryzykiem nadużyć i przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
5. **Departament Prawny** odpowiada za opiniowanie nietypowych przypadków (rachunki z zajęciem, spory między współposiadaczami, wątpliwości co do umocowania) oraz za treść wzorów wypowiedzi.
6. **Departament Ryzyka** podejmuje decyzje w sprawach rozliczenia sald ujemnych i windykacji należności po zamknięciu rachunku.

Pracownik Infolinii (800 000 001) nie przyjmuje wypowiedzi, ale odpowiada za:

- 1) przekazanie Klientowi informacji o dostępnych sposobach wypowiedzenia umowy i o terminach;
- 2) zweryfikowanie tożsamości Klienta zgodnie z zasadami uwierzytelnienia telefonicznego, zanim udzieli informacji o rachunku;
- 3) odnotowanie w systemie zgłoszenia i przekazanie sprawy do placówki lub jednostki obsługującej wypowiedzenia;
- 4) poinformowanie Klienta, że rozmowa telefoniczna nie powoduje rozwiązania umowy.

Ochrona danych w procesie zamknięcia. Pracownicy wykorzystują dane Klienta wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania procedury, a po zamknięciu rachunku dostęp do jego danych jest ograniczony do osób wykonujących czynności rozliczeniowe, kontrolnych i archiwizacyjnych. Zapytania Klienta dotyczące dalszego przetwarzania jego danych po zamknięciu rachunku kieruje się do „Inspektor Ochrony Danych” (adres iod@bank.example); pracownik nie udziela odpowiedzi na własną rękę, jeżeli wykraczałaby ona poza informację o okresach przechowywania podanych w procedurze.

Szkolenia i wsparcie. Właściciel procedury organizuje szkolenie wstępne dla pracowników nowo zatrudnionych w placówkach i na Infolinii oraz szkolenie okresowe, prowadzone nie rzadziej niż raz w roku. Szkolenie uwzględnia przypadki szczególne opisane w procedurze, w tym rachunki wspólne, zajęcia i rachunki firmowe. Pracownik, który nie jest pewien sposobu postępowania, kieruje zapytanie do kierownika placówki, a ten — w razie potrzeby — do jednostki „Departament Operacji”; do czasu uzyskania odpowiedzi nie dokonuje czynności nieodwracalnych.

4. Definicje

Użyte w procedurze określenia oznaczają:

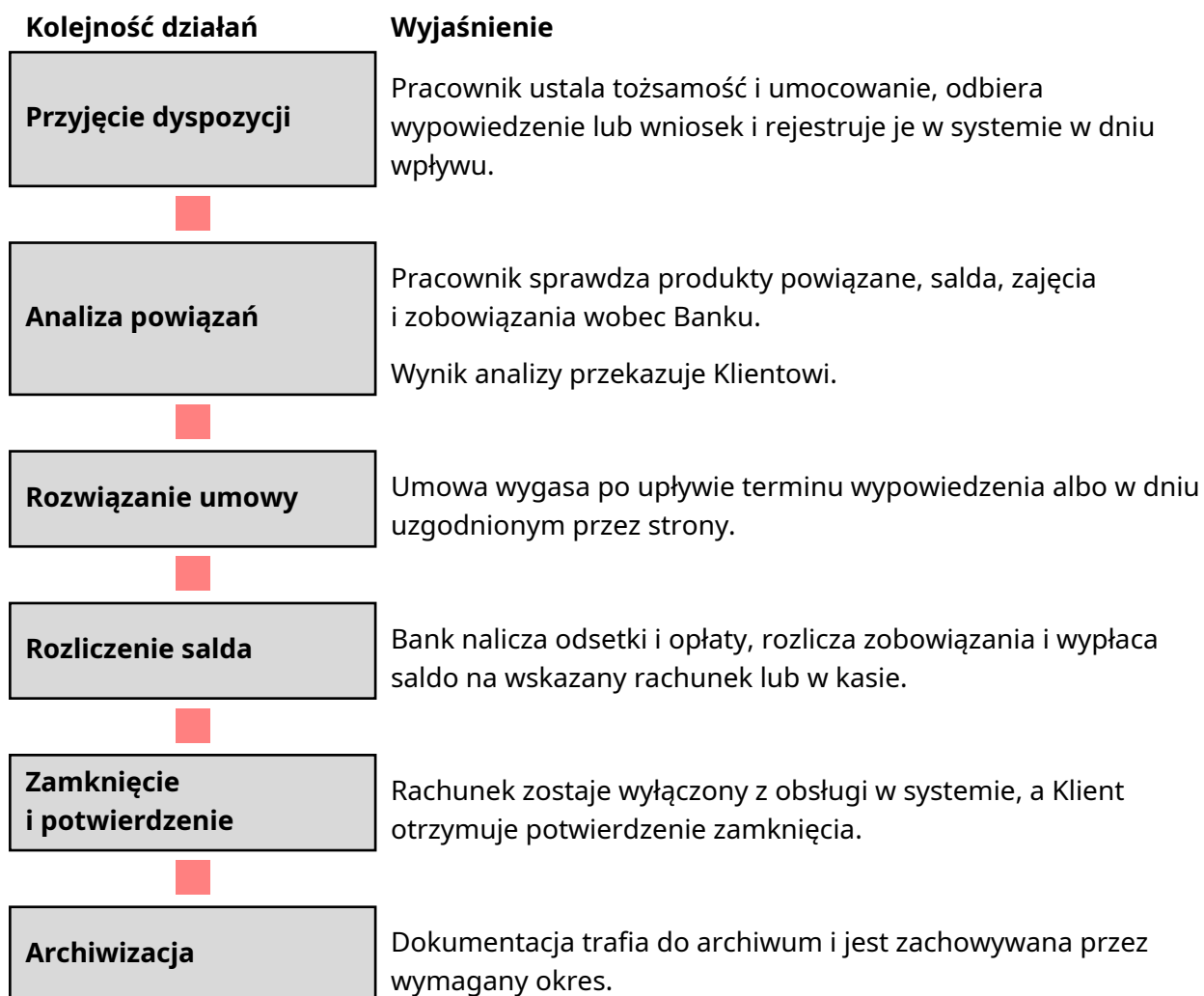
- 1) **Bank** — Bank Przykładowy S.A.;
- 2) **Klient** — osoba, która korzysta z produktów lub usług Banku;
- 3) **Pracownik** — osoba zatrudniona w Banku, wykonująca czynności objęte procedurą;
- 4) **Właściciel procedury** — komórka organizacyjna odpowiedzialna za jej aktualność i stosowanie;
- 5) **Dzień roboczy** — dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- 6) **Trwały nośnik** — nośnik umożliwiający zachowanie informacji w sposób dostępny do późniejszego wykorzystania;
- 7) **Placówka** — jednostka Banku obsługująca Klientów;
- 8) **Infolinia** — telefoniczny punkt obsługi Klientów, numer 800 000 001;
- 9) **Eskalacja** — przekazanie sprawy do jednostki lub osoby o wyższych uprawnieniach decyzyjnych.

Ponadto w procedurze używa się następujących określeń:

- 1) **Wypowiedzenie** — oświadczenie woli jednej ze stron o zakończeniu umowy rachunku po upływie terminu wypowiedzenia;
- 2) **Rozwiązanie umowy** — zakończenie umowy w drodze wypowiedzenia, porozumienia stron albo wygaśnięcia z mocy prawa lub umowy;
- 3) **Zamknięcie rachunku** — czynność systemowa, w wyniku której rachunek zostaje zablokowany dla dalszych operacji, rozliczony i wyłączony z obsługi w systemie CBS-PRZYKŁAD;
- 4) **Rachunek techniczny** — wewnętrzny rachunek Banku, na którym ewidencjonuje się środki niewypłacone Klientowi po zamknięciu jego rachunku;
- 5) **Rachunek nieaktywny** — rachunek, na którym przez okres wskazany w umowie nie wykonano operacji zleconej przez Posiadacza;
- 6) **Produkty powiązane** — karty płatnicze, limit w rachunku (debet), zlecenia stałe, polecenia zapłaty, usługi bankowości elektronicznej i inne usługi dodatkowe wykonywane za pośrednictwem rachunku;
- 7) **Zmiana banku** — usługa służąca przeniesieniu do innego banku zleceń stałych i poleceń zapłaty oraz salda rachunku, wraz z zamknięciem rachunku w Banku;
- 8) **Zajęcie** — czynność organu egzekucyjnego lub innego uprawnionego organu skutkująca ograniczeniem dysponowania środkami na rachunku;
- 9) **Osoba umocowana** — pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy lub osoba uprawniona do reprezentacji Posiadacza niebędącego osobą fizyczną;
- 10) **Rachunek firmowy** — rachunek prowadzony dla przedsiębiorcy lub innego podmiotu niebędącego konsumentem.

5. Opis postępowania — przegląd i zasady ogólne

Poniższy schemat przedstawia ogólny przebieg zamknięcia rachunku. Szczegółowe czynności opisują kolejne części procedury.



- Umowa rachunku zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana:
 - przez Klienta w drodze wypowiedzenia z zachowaniem terminu 21 dni, chyba że umowa przewiduje inny termin;
 - przez Bank w drodze wypowiedzenia z zachowaniem terminu 90 dni, wyłącznie z przyczyn określonych w umowie i regulaminie;
 - za porozumieniem stron, w dniu uzgodnionym w porozumieniu;
 - z mocy prawa, w szczególności w razie śmierci Posiadacza rachunku indywidualnego lub ustania bytu prawnego Posiadacza niebędącego osobą fizyczną.

Rozwiązanie umowy nie uchyla wobec Klienta obowiązku zapłaty należności wymagalnych na dzień zamknięcia rachunku, a także należności powstałych po tym dniu z tytułu operacji zleconych przed rozwiązaniem umowy. Bank nie nalicza opłaty za samo zamknięcie rachunku osobistego (0,00 zł); opłata za zamknięcie rachunku firmowego wynosi 50,00 zł.

- Zamknięcie rachunku jest możliwe wyłącznie po spełnieniu łącznie następujących

warunków:

- 1) umowa została rozwiązana, a termin wypowiedzenia upłynął albo strony uzgodniły inną datę;
- 2) wszystkie karty zostały zwrócone, zniszczone lub zastrzeżone, a limit w rachunku — zamknięty;
- 3) zlecenia stałe i polecenia zapłaty zostały wygaszone lub przeniesione;
- 4) saldo rachunku zostało rozliczone, a Klient wskazał sposób wypłaty środków;
- 5) nie istnieją zajęcia egzekucyjne ani blokady, które uniemożliwiałyby wypłatę lub zamknięcie rachunku.

Pracownik nie zamyka rachunku w systemie wyłącznie na podstawie ustnej informacji Klienta. Podstawą jest pisemne oświadczenie na formularzu F-OR-31 albo wypowiedzenie złożone w bankowości elektronicznej, a w przypadku inicjatywy Banku — wypowiedzenie przygotowane zgodnie z częścią procedury poświęconą wypowiedzeniu przez Bank.

Każde zamknięcie rachunku odnotowuje się w rejestrze zamknięć RZR z podaniem numeru rachunku, daty złożenia oświadczenia, daty rozwiązania umowy, daty zamknięcia, podstawy rozwiązania oraz osoby, która wykonała czynność. Z rejestru korzystają „Departament Zgodności” i „Departament Operacji”.

Forma oświadczenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy rachunku składane jest w formie, którą przewiduje umowa. W przypadku rachunków osobistych dopuszczalne są wypowiedzenia w postaci papierowej, w bankowości elektronicznej oraz drogą korespondencyjną; w przypadku rachunków firmowych — wyłącznie pisemnie albo w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji. Oświadczenie niezawierające wskazania rachunku albo danych umożliwiających jego identyfikację uzupełnia się z Klientem, nie odmawiając jego przyjęcia.

Skutki oświadczenia nie zależą od użycia słowa „wypowiedzenie”. Jeżeli z treści pisma lub rozmowy wynika, że Klient chce zakończyć współpracę, pracownik wyjaśnia, czy chodzi o zamknięcie rachunku, rezygnację z karty albo wyłączenie usługi, i przyjmuje oświadczenie zgodne z rzeczywistą wolą Klienta.

Wypowiedzenie przez Bank — zasady równego traktowania. Wypowiedzenie umowy rachunku przez Bank stosuje się wyłącznie na podstawie obiektywnych, udokumentowanych przesłanek wymienionych w umowie. Pracownik nie może wnioskować o wypowiedzenie z powodów dotyczących osoby Klienta, takich jak jego wiek, pochodzenie, wyznanie, stan zdrowia lub poglądy, ani w związku ze złożeniem przez Klienta reklamacji. Wniosek o wypowiedzenie podlega ocenie przez dwie osoby: wnioskującego i zatwierdzającego.

W każdej sprawie zachowuje się notatkę z oceny przesłanek. Notatka wskazuje okoliczności faktyczne, podstawę umowną, przyjęty termin wypowiedzenia (90 dni) oraz osoby, które podjęły decyzję.

Rozmowa z Klientem rezygnującym. Pracownik może, nie dłużej niż w czasie przyjmowania oświadczenia, zapytać Klienta o powód rezygnacji oraz przedstawić jedną ofertę zmiany warunków prowadzenia rachunku, jeżeli taka oferta jest dostępna w placówce. Pracownik nie wywiera nacisku na Klienta, nie warunkuje przyjęcia

oświadczenia przeprowadzeniem rozmowy i nie wydłuża obsługi ponad czas niezbędny do wykonania czynności. Odmowa Klienta jest odnotowywana w uwagach sprawy i nie wymaga uzasadnienia.

Informacje o przyczynach rezygnacji wprowadza się do systemu w postaci zagregowanej kategorii (np. opłaty, jakość obsługi, przeprowadzka, oferta konkurencji), bez zapisywania danych osobowych w polach wolnego tekstu.

6. Opis postępowania — wypowiedzenie umowy przez Klienta

- 6.1. Ustal kanał, w którym Klient składa wypowiedzenie, i zastosuj odpowiedni tryb przyjęcia dyspozycji.
 - 6.1.1. W placówce: sprawdź dokument tożsamości Klienta, zestaw dane z danymi w systemie CBS-PRZYKŁAD i zaproponuj wypełnienie formularza F-OR-31.
 - 6.1.2. W bankowości elektronicznej: zarejestruj dyspozycję złożoną w serwisie, o ile Klient potwierdził ją zgodnie z zasadami silnego uwierzytelnienia; pracownik nie ingeruje w jej treść.
 - 6.1.3. Korespondencyjnie: wpisz do rejestru pismo w dniu wpływu, najpóźniej następnego dnia roboczego (termin: 1 dzień), i przekaz je do jednostki „Departament Operacji”.
 - 6.1.4. Telefonicznie: wypowiedzenia nie przyjmuje się przez Infolinię; powiadom Klienta o dostępnych kanałach i wyślij mu na trwałym nośniku odnośnik do formularza.
- 6.2. Sprawdź, czy osoba składająca oświadczenie jest uprawniona do złożenia wypowiedzenia.
 - 6.2.1. Przy rachunku indywidualnym potwierdź, że wypowiedzenie składa Posiadacz albo pełnomocnik z umocowaniem obejmującym zamknięcie rachunku.
 - 6.2.2. Przy rachunku osoby małoletniej oświadczenie składa przedstawiciel ustawowy; w razie braku zgody drugiego rodzica przekaz sprawę kierownikowi placówki.
 - 6.2.3. Przy rachunku wspólnym i firmowym postępuj zgodnie z częścią „Przypadki szczególne”.
- 6.3. Poinformuj Klienta o terminie wypowiedzenia i skutkach rozwiązania umowy.
 - 6.3.1. Wskaż, że termin wypowiedzenia jest równy 21 dni, liczony od dnia doręczenia oświadczenia Bankowi, chyba że umowa stanowi inaczej.
 - 6.3.2. Poinformuj, że strony mają prawo uzgodnić krótszy termin lub rozwiązanie umowy za porozumieniem w wybranym przez Klienta dniu.
 - 6.3.3. Przypomnij, że do dnia zamknięcia Klient ponosi opłaty za prowadzenie rachunku i produktów powiązanych oraz że po zamknięciu nie będzie mógł korzystać z kart, bankowości elektronicznej ani z historii rachunku w serwisie.
- 6.4. Wprowadź dyspozycję do systemu CBS-PRZYKŁAD i rejestr zamknięć RZR.
 - 6.4.1. Wpisz datę złożenia oświadczenia, planowaną datę rozwiązania umowy i kanał złożenia.
 - 6.4.2. Zeskanuj formularz i dokument potwierdzający umocowanie i dołącz je do sprawy w elektronicznym archiwum dokumentów EAD.

- 6.5. Zweryfikuj dyspozycję w terminie 2 dni od dnia jej przyjęcia.
 - 6.5.1. Sprawdź kompletność formularza i zgodność podpisu z wzorem w aktach Klienta.
 - 6.5.2. W razie braków wezwij Klienta do uzupełnienia na trwałym nośniku, wyznaczając termin nie krótszy niż 10 dni; bieg terminu wypowiedzenia nie ulega zawieszeniu, jeżeli oświadczenie jest co do istoty skuteczne.
- 6.6. Zbadaj, czy na rachunku występują okoliczności wpływające na możliwość zamknięcia.
 - 6.6.1. Sprawdź w rejestrze tytułów egzekucyjnych RTE, czy rachunek jest objęty zajęciem lub blokadą, i zapisz ich rodzaj oraz organ.
 - 6.6.2. Ustal saldo, naliczone odsetki, opłaty niepobracone oraz ewentualne zadłużenie w rachunku (debet) lub z tytułu kart.
 - 6.6.3. Sprawdź, czy rachunek jest rachunkiem rozliczeniowym dla kredytu, lokaty lub umowy z rabatem uzależnionym od utrzymania rachunku.
- 6.7. Poinformuj Klienta o wyniku weryfikacji.
 - 6.7.1. Jeżeli nie ma przeszkód, potwierdź przyjęcie wypowiedzenia i wskaż datę rozwiązania umowy.
 - 6.7.2. Jeżeli istnieją przeszkody (np. zadłużenie, zajęcie), wskaż Klientowi, jakie czynności musi wykonać przed zamknięciem rachunku.
- 6.8. Wydaj lub wyślij Klientowi potwierdzenie przyjęcia wypowiedzenia w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania.
 - 6.8.1. Potwierdzenie zawiera numer rachunku, datę wpływu oświadczenia, datę rozwiązania umowy, wykaz produktów, które wygasają, oraz informację o sposobie rozliczenia salda.
 - 6.8.2. Potwierdzenie wysyła się na trwałym nośniku, a jego kopię zachowuje się w aktach sprawy.
- 6.9. Przy wypowiedzeniu składanym przez pełnomocnika sprawdź zakres pełnomocnictwa.
 - 6.9.1. Pełnomocnictwo musi wyraźnie obejmować prawo do wypowiedzenia umowy rachunku lub zamknięcia rachunku; pełnomocnictwo ogólne do dysponowania środkami jest niewystarczające.
 - 6.9.2. Sprawdź pełnomocnictwo w terminie 3 dni; w razie wątpliwości co do autentyczności skontaktuj się z Posiadaczem.
- 6.10. Poproś o okazanie dokumentu tożsamości pełnomocnika i dokumentu pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej.
 - 6.10.1. Wypisz dane pełnomocnika i datę pełnomocnictwa na formularzu F-OR-31.
 - 6.10.2. Zeskanuj dokumenty i załącz do sprawy; oryginałów nie zatrzymuj, chyba że pełnomocnictwo wygasa wraz ze złożeniem oświadczenia.
- 6.11. Wpłaty salda dokonuj na rachunek Posiadacza, chyba że pełnomocnictwo wprost przewiduje wypłatę na rachunek lub do rąk pełnomocnika.
 - 6.11.1. Wpłata do rąk pełnomocnika wymaga akceptacji kierownika placówki.
 - 6.11.2. Potwierdzenie zamknięcia przekaz Posiadaczowi, nie pełnomocnikowi.
- 6.12. Obsłuż wypowiedzenie złożone w bankowości elektronicznej.
 - 6.12.1. Dyspozycja trafia do kolejki zadań Departament Operacji; pracownik przejmuje ją

najpóźniej następnego dnia roboczego.

- 6.12.2. Zweryfikuj, czy dyspozycja została uwierzytelniona silnym uwierzytelnieniem i czy dotyczy rachunku, do którego zalogowany użytkownik jest uprawniony.
- 6.13. Skontaktuj się z Klientem, jeżeli dyspozycja budzi wątpliwości.
 - 6.13.1. Wątpliwości budzi w szczególności dyspozycja złożona z nowego urządzenia, w krótkim czasie po zmianie danych kontaktowych lub w połączeniu z dużym przelewem wychodzącym.
 - 6.13.2. Kontakt nawiąż telefonicznie pod numerem zapisanym w systemie przed zmianą danych; nie używaj numeru wskazanego w ostatnim czasie.
- 6.14. Wygeneruj w systemie potwierdzenie przyjęcia wypowiedzenia i przekaz je Klientowi w serwisie.
 - 6.14.1. Potwierdzenie pozostaje widoczne w serwisie do dnia zamknięcia rachunku.
 - 6.14.2. Klientowi, który po zamknięciu rachunku nie będzie miał dostępu do serwisu, prześlij potwierdzenie na adres poczty elektronicznej.
- 6.15. Sprawdź, czy rachunek jest objęty promocją lub programem z minimalnym okresem utrzymania.
 - 6.15.1. W CBS-PRZYKŁAD sprawdź znacznik programu promocyjnego oraz datę otwarcia rachunku.
 - 6.15.2. Jeżeli program przewiduje zwrot premii lub opłatę za zamknięcie przed upływem okresu, poinformuj Klienta o jej wysokości przed przyjęciem wypowiedzenia.
- 6.16. Wylicz należności z tytułu zamknięcia przed upływem okresu minimalnego.
 - 6.16.1. Opłata za zamknięcie przed upływem okresu minimalnego: 100,00 zł, jeżeli taka opłata wynika z regulaminu programu.
 - 6.16.2. Zwrot premii obliczaj według regulaminu programu; wysokość zwrotu podaj Klientowi na piśmie.
- 6.17. Uzyskaj od Klienta potwierdzenie, że został poinformowany o skutkach, i załącz je do sprawy.

7. Opis postępowania — wypowiedzenie umowy przez Bank

- 7.1. Przyjmij wniosek o wypowiedzenie umowy przez Bank wyłącznie od jednostek uprawnionych do jego złożenia.
 - 7.1.1. Wnioski mogą składać: „Departament Zgodności” (podejrzanie nadużyć, naruszenie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy), „Departament Ryzyka” (zadłużenie i ryzyko kredytowe), „Departament Operacji” (nieaktywność) oraz „Departament Bezpieczeństwa”.
 - 7.1.2. Wniosek obejmuje numer rachunku, dane Klienta, przyczynę wypowiedzenia i dokumenty ją potwierdzające.
- 7.2. Sprawdź, czy zachodzi ważna przyczyna wypowiedzenia przewidziana w umowie lub regulaminie.
 - 7.2.1. Do przyczyn zalicza się w szczególności: rażące naruszenie umowy lub regulaminu, podanie nieprawdziwych danych, wykorzystywanie rachunku do

działań sprzecznych z prawem, brak operacji przez okres 24 miesiące (rachunki osobiste) lub 12 miesięcy (rachunki firmowe) oraz utrata przez Klienta zdolności do czynności prawnych bez ustanowienia przedstawiciela.

7.2.2. Nie wypowiada się umowy z powodów niewymienionych w umowie ani z powodów dyskryminujących, a także w odpowiedzi na złożoną przez Klienta reklamację.

7.3. Ustal, czy zachowanie terminu wypowiedzenia nie jest wyłączone.

7.3.1. Terminu 90 dni nie stosuje się w przypadkach przewidzianych w umowie dla rozwiązania bez zachowania terminu (m.in. ogłoszenie upadłości Posiadacza, nakaz organu publicznego) — wymagana jest wówczas opinia jednostki „Departament Prawny”.

7.3.2. W przypadku wypowiedzenia z przyczyn AML decyzję podejmuje „Departament Zgodności” i nie informuje się Klienta o przyczynach, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z przepisami.

7.4. Zaakceptuj decyzję zgodnie z poziomami uprawnień.

7.4.1. Rachunki konsumenckie: kierownik właściwego zespołu w jednostce „Departament Operacji” z akceptacją jednostki „Departament Zgodności”.

7.4.2. Rachunki firmowe oraz rachunki z saldem powyżej 100 000,00 zł: dodatkowo dyrektor jednostki „Departament Operacji”.

7.5. Sporządź wypowiedzenie według wzoru zatwierdzonego przez jednostkę „Departament Prawny”.

7.5.1. Wypowiedzenie wystawia się w postaci papierowej lub na trwałym nośniku i musi zawierać: oznaczenie umowy, datę, termin wypowiedzenia, uzasadnienie (z zastrzeżeniem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy), pouczenie o skutkach oraz dane kontaktowe Banku.

7.5.2. W uzasadnieniu wskazuje się konkretną przyczynę z umowy oraz fakty, które ją uzasadniają.

7.6. Doręcz wypowiedzenie Klientowi.

7.6.1. Doręczenie następuje listem poleconym na adres korespondencyjny Klienta albo, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, na trwałym nośniku w bankowości elektronicznej.

7.6.2. Zabezpiecz dowód nadania i wpisz datę wysyłki w rejestrze zamknięć RZR; dalsze zasady doręczeń opisano w części „Postanowienia końcowe”.

7.6.3. Termin wypowiedzenia 90 dni biegnie od dnia doręczenia wypowiedzenia Klientowi albo od dnia, w którym uznaje się je za doręczone (po upływie 10 dni od pierwszego awizowania).

7.7. Zablockuj możliwość zawierania nowych umów i zwiększania zobowiązań.

7.7.1. Od dnia doręczenia wypowiedzenia nie udziela się Klientowi nowych produktów związanych z rachunkiem ani nie podwyższa limitów.

7.7.2. Rachunek pozostaje czynny do dnia rozwiązania umowy, chyba że „Departament Bezpieczeństwa” lub „Departament Zgodności” zadecyduje o ograniczeniu dysponowania środkami na podstawie przepisów.

7.8. Powiadom Klienta o obowiązkach w okresie wypowiedzenia.

- 7.8.1. Klient jest obowiązany wskazać rachunek, na który zostanie przekazane saldo, oraz zwrócić karty.
- 7.8.2. Klient ma uregulować zobowiązania wobec Banku, w tym ewentualny debet.
- 7.8.3. Klient ma prawo skorzystać z usługi zmiany banku (zob. odrębną część procedury).
- 7.9. Gdy Klient kwestionuje wypowiedzenie, potraktuj jego pismo jako reklamację.
 - 7.9.1. Wpisz pismo w rejestrze reklamacji i poinformuj Klienta, że rozpatrzenie nastąpi w terminie 25 dni.
 - 7.9.2. Przekaż sprawę wraz z notatką z oceny przesłanek do jednostki „Biuro Reklamacji”.
- 7.10. Zawieś dalsze czynności zmierzające do zamknięcia rachunku do czasu wydania stanowiska w reklamacji, jeżeli upływ terminu wypowiedzenia nie wymaga ich kontynuowania.
 - 7.10.1. Uwzględnienie reklamacji powoduje cofnięcie wypowiedzenia i przywrócenie rachunku.
 - 7.10.2. Nieuwzględnienie reklamacji nie wstrzymuje biegu terminu wypowiedzenia.
- 7.11. Przy odpowiedzi poinformuj Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów oraz zwrócenia się do Rzecznika Finansowego (<https://rzecznik-finansowy.example>), jeżeli Klient jest konsumentem.
- 7.12. Rozwiązanie umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia jest dopuszczalne tylko w przypadkach przewidzianych w umowie lub przepisach.
 - 7.12.1. Przesłanką może być w szczególności prawomocny wyrok, orzeczenie organu nadzoru, ogłoszenie upadłości Posiadacza lub ujawnienie okoliczności wskazujących na wykorzystywanie rachunku do popełnienia przestępstwa.
 - 7.12.2. Wniosek przygotowuje jednostka „Departament Bezpieczeństwa” lub jednostka „Departament Zgodności” i przekazuje do zatwierdzenia dyrektorowi jednostki „Departament Operacji” oraz do opinii jednostki „Departament Prawny”.
- 7.13. Zatwierdzone rozwiązanie umowy wprowadź do systemu ze wskazaniem daty skutecznego rozwiązania.
 - 7.13.1. Od chwili wprowadzenia nie wykonuj nowych dyspozycji, a środki zablokuj do czasu rozliczenia.
 - 7.13.2. Klientowi wyślij oświadczenie o rozwiązaniu umowy, chyba że przepisy zakazują informowania.
- 7.14. Rozlicz rachunek w terminie wskazanym w decyzji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty rozwiązania, o ile przepisy lub organy nie nakazały inaczej.
- 7.15. Działaj następująco, gdy wypowiedzenie wróciło jako nedoręczone.
 - 7.15.1. Zarejestruj zwrot przesyłki w dniu jej otrzymania i sprawdź adres w systemie, w bankowości elektronicznej i w ostatniej korespondencji Klienta.
 - 7.15.2. Jeżeli adres jest nieaktualny, spróbuj ustalić nowy adres w kontakcie telefonicznym lub poprzez wiadomość w bankowości elektronicznej; nie korzystaj z danych pozyskanych z nieoficjalnych źródeł.
- 7.16. Wyślij wypowiedzenie ponownie na ustalony adres albo udostępnij je w bankowości

elektronicznej, jeżeli Klient wyraził na to zgodę.

7.16.1. W razie ponownego niedoręczenia po upływie 10 dni od pierwszego awizowania uznaj wypowiedzenie za doręczone, o ile Klient był obowiązany do zgłaszania zmiany adresu.

7.16.2. Okoliczności doręczenia opisz w notatce i przechowuj razem z przesyłką zwróconą.

7.17. Po upływie terminu wypowiedzenia 90 dni zamknij rachunek, a środki przenieś na rachunek techniczny i prowadź zgodnie z częścią dotyczącą środków niepodjętych.

8. Opis postępowania — produkty powiązane i rozliczenie rachunku

8.1. Sporządź wykaz produktów powiązanych z rachunkiem na podstawie danych z systemu CBS-PRZYKŁAD.

8.1.1. Wykaz zawiera: karty debetowe (także dodatkowe i wydane pełnomocnikom), limit w rachunku, zlecenia stałe, polecenia zapłaty, dostęp do bankowości elektronicznej i płatności mobilnych, powiadomienia SMS, subkonta, rachunek oszczędnościowy.

8.1.2. Wykaz przekaz Klientowi do wglądu i potwierdzenia.

8.2. Rozlicz karty płatnicze.

8.2.1. Zablokuj kartę w dniu rozwiązania umowy lub wcześniej na żądanie Klienta; od chwili zastrzeżenia karta nie może być używana.

8.2.2. Klient zwraca kartę lub niszczy ją w obecności pracownika; w razie braku zwrotu karta zostaje zastrzeżona, a Klient jest zobowiązany ją zwrócić w ciągu 7 dni.

8.2.3. Uprzedź Klienta, że transakcje wykonane przed zastrzeżeniem karty, a rozliczone później, obciążą rachunek; środki na ich pokrycie pozostają zablokowane przez okres 7 dni.

8.3. Rozlicz limit w rachunku (debet).

8.3.1. Ustal wysokość wykorzystanego limitu (limit maksymalny: 10 000,00 zł) wraz z odsetkami według stawki 18,5% w skali roku.

8.3.2. Poinformuj Klienta, że debet podlega spłacie najpóźniej w dniu rozwiązania umowy, a umowa o limit wygasa z dniem zamknięcia rachunku.

8.4. Zakończ zlecenia stałe i polecenia zapłaty.

8.4.1. Zlecenia stałe wygaszaj w ciągu 2 dni od dyspozycji Klienta, nie później niż w dniu poprzedzającym zamknięcie rachunku.

8.4.2. Przy poleceniach zapłaty wydaj Klientowi listę odbiorców i uprzedź o konieczności zmiany rachunku do rozliczeń z odbiorcami.

8.5. Zamknij usługi dodatkowe i bankowość elektroniczną.

8.5.1. Dostęp do bankowości elektronicznej zablokuj po zamknięciu rachunku, jeżeli Klient nie korzysta z niej do obsługi innych produktów.

8.5.2. Przed wyłączeniem poinformuj Klienta o możliwości pobrania wyciągów i historii rachunku; wyciąg papierowy za okres końcowy jest dostępny za opłatą 10,00 zł.

8.6. Oblicz saldo końcowe rachunku na dzień rozwiązania umowy.

- 8.6.1. Naliczone odsetki od środków na rachunku (stawka 0,15% w skali roku dla rachunków osobistych) dopisz do salda w dniu zamknięcia.
- 8.6.2. Zmniejsz saldo o należne opłaty, prowizje i zobowiązania wobec Banku, w tym opłatę za zamknięcie, jeżeli jest należna (rachunek osobisty: 0,00 zł, rachunek firmowy: 50,00 zł).
- 8.6.3. Opłat okresowych pobranych z góry nie dzieli się proporcjonalnie, o ile umowa lub taryfa nie stanowi inaczej; opłaty podlegające zwrotowi Bank zwraca w terminie 10 dni.
- 8.7. Rozlicz saldo dodatnie.
 - 8.7.1. Saldo przekazuje się w terminie 14 dni (rachunki osobiste) lub 14 dni (rachunki firmowe) od dnia rozwiązania umowy; Bank zapewnia wypłatę w ciągu 3 dni od zgłoszenia przez Klienta dyspozycji wypłaty.
 - 8.7.2. Wypłata następuje przelewem na rachunek wskazany przez Klienta (bez opłaty: 0,00 zł) lub w kasie placówki, gdy saldo nie przekracza 5 000,00 zł.
 - 8.7.3. Wypłata powyżej 100 000,00 zł wymaga akceptacji drugiej osoby (zasada dwóch par oczu).
- 8.8. Rozlicz saldo ujemne.
 - 8.8.1. Wezwij Klienta do zapłaty w terminie 14 dni i poinformuj o odsetkach za opóźnienie (17% w skali roku) oraz o opłacie za upomnienie (20,00 zł).
 - 8.8.2. Po bezskutecznym upływie terminu skieruj sprawę do jednostki „Departament Ryzyka”; rachunek zamknij technicznie, a należność przenieś na rachunek wierzytelności.
- 8.9. Zamknij rachunek w systemie.
 - 8.9.1. Zamknięcie przeprowadza „Departament Operacji” po sprawdzeniu, że saldo wynosi zero, a produkty powiązane są zamknięte.
 - 8.9.2. Jeżeli saldo nie wynosi zero z przyczyn niezależnych od Banku (np. brak wskazania rachunku), przenieś środki na rachunek techniczny 00 0000 0000 0000 0000 0000 i zamknij rachunek; środki przechowuje się przez okres 10 lat.
- 8.10. Poświadcz zamknięcie Klientowi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia.
- 8.11. Zaksięguj wpływy, które nadeszły po zamknięciu rachunku, w następujący sposób.
 - 8.11.1. Wpływ odeślij nadawcy z adnotacją „rachunek zamknięty”, chyba że Klient wskazał rachunek do przekazania takich środków.
 - 8.11.2. Jeżeli zwrot nie jest możliwy, zaksięguj środki na rachunku technicznym i powiadom Klienta o wpływie na trwałym nośniku.
- 8.12. Zastosuj odrębne zasady dla wpływów wynikających z poleceń zapłaty i tytułów egzekucyjnych.
 - 8.12.1. Obciążenia z tytułu poleceń zapłaty, które wpłynęły po zamknięciu rachunku, odrzucaj z kodem „rachunek zamknięty”.
 - 8.12.2. Wpływy z tytułu świadczeń, które podlegają ochronie (np. świadczenia alimentacyjne), zwracaj lub przekazuj bezzwłocznie.
- 8.13. Jeżeli Klient wybrał przelew, zleć przelew salda na rachunek wskazany przez Klienta.
 - 8.13.1. Numer rachunku odbiorcy sprawdź w formularzu F-OR-32; sprawdź, czy

rachunek jest prowadzony na dane Posiadacza.

- 8.13.2. Przelew na rachunek prowadzony w innym banku wykonywany jest bez opłaty (0,00 zł), przy przelewie natychmiastowym stosuje się standardową stawkę 4,00 zł, jeżeli Klient go zażąda.
- 8.14. Gdy Klient wskazał rachunek osoby trzeciej, zażądaj pisemnego oświadczenia i skonsultuj sprawę z kierownikiem placówki.
 - 8.14.1. Przelew do osoby trzeciej wymaga dodatkowej weryfikacji pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 - 8.14.2. Po przelewie zabezpiecz potwierdzenie transakcji.
- 8.15. Jeżeli Klient nie wskazał rachunku, poproś go na piśmie o wskazanie rachunku w terminie 10 dni i zachowaj dowód wysłania.

9. Opis postępowania — przeniesienie rachunku do innego banku

- 9.1. Powiadom Klienta o usłudze zmiany banku.
 - 9.1.1. Usługa polega na tym, że bank, do którego Klient przenosi rachunek, na podstawie pełnomocnictwa Klienta występuje do Banku o przekazanie informacji o zleceniach stałych i poleceniach zapłaty oraz o przelanie salda.
 - 9.1.2. Usługa dotyczy rachunków osobistych konsumentów; przy rachunkach firmowych stosuje się tryb standardowy z ustaleniem zakresu w porozumieniu.
- 9.2. Odbierz od nowego banku wniosek o przeniesienie rachunku (formularz F-OR-33) i potwierdź jego autentyczność.
 - 9.2.1. Zweryfikuj, czy pełnomocnictwo zawiera zakres: przekazanie wykazu zleceń stałych i poleceń zapłaty, przelanie salda, zamknięcie rachunku.
 - 9.2.2. Sprawdź, czy pełnomocnictwo jest opatrzone podpisem lub potwierdzone w sposób elektroniczny zgodnie z umową.
- 9.3. Udostępnij nowemu bankowi wymagane informacje w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.
 - 9.3.1. Przekaż wykaz aktywnych zleceń stałych i poleceń zapłaty oraz informacje o regularnych wpływach z ostatnich 13 miesięcy.
 - 9.3.2. Przekaż informację o saldzie, rozliczonych i nierozliczonych operacjach oraz zobowiązaniach.
- 9.4. W dniu wskazanym przez Klienta zrealizuj przelew salda i zamknij rachunek.
 - 9.4.1. Zlecenia stałe wygaś w ciągu 2 dni roboczych od dnia przekazania informacji nowemu bankowi.
 - 9.4.2. Wpływy na zamknięty rachunek przez okres 13 miesięcy przekazuj na rachunek w nowym banku, informując nadawcę o zmianie.
- 9.5. Przekaż odbiorców regularnych płatności do nowego rachunku.
 - 9.5.1. Na wniosek Klienta wyślij nadawcom wpływów cyklicznych (np. pracodawcy, ZUS) informację o zmianie rachunku, jeżeli Klient wyraził na to zgodę.
 - 9.5.2. Poinformuj Klienta, że odpowiedzialność za wskazanie nowego rachunku odbiorcom polecenia zapłaty spoczywa na nim.

9.6. Utrzymuj rejestr przekierowanych wpływów i raz w tygodniu sprawdzaj, czy nie pojawiły się wpłaty z nowych źródeł.

9.6.1. Wpływy z nowych źródeł przekazuj do nowego banku bez opłaty w okresie 13 miesięcy od zamknięcia.

9.6.2. Po upływie okresu przekierowania wpływy odsyłaj nadawcy.

9.7. Gdy pełnomocnictwo nie wskazuje dnia zamknięcia, zamknij rachunek w dniu następującym po dniu przelewu salda; w pozostałych przypadkach — w dniu wskazanym w pełnomocnictwie.

9.7.1. Przed zamknięciem sprawdź, czy wszystkie zlecenia stałe zostały przeniesione lub wygaszone.

9.7.2. Sprawdź, czy nie ma niewykonanych zleceń płatniczych oczekujących na realizację.

9.8. Wystaw Klientowi i nowemu bankowi potwierdzenie zamknięcia rachunku oraz zestawienie przekazanych zleceń.

9.8.1. Potwierdzenie zawiera datę zamknięcia, numer nowego rachunku i listę przekazanych zleceń.

9.8.2. Kopię potwierdzenia dołącz do akt sprawy.

10. Przypadki szczególne

Rachunki nieaktywne i środki niepodjęte. „Departament Operacji” prowadzi przegląd rachunków (co miesiąc, do piątego dnia roboczego), na których nie wykonano operacji zleconej przez Posiadacza w okresie 24 miesięcy (rachunki osobiste), 12 miesięcy (rachunki firmowe) albo 365 dni (rachunki oszczędnościowe). Do nieaktywności nie zalicza się naliczenia odsetek, pobrania opłat ani zapisów wykonanych z inicjatywy Banku.

Wobec rachunku nieaktywnego postępuje się w następujący sposób:

- 1) przed wypowiedzeniem umowy trzeba próbować nawiązać kontakt z Klientem co najmniej dwoma kanałami (korespondencja, wiadomość w bankowości elektronicznej, kontakt telefoniczny), a dowody prób kontaktu załącza się do sprawy;
- 2) o zamiarze wypowiedzenia umowy Klienta zawiadamia się na piśmie co najmniej na 30 dni przed upływem terminu wypowiedzenia 90 dni;
- 3) jeżeli na rachunku znajdują się środki, a opłata za prowadzenie rachunku (9,00 zł miesięcznie) nie pochłania całego salda, rachunek nie jest zamykany do chwili ich wyczerpania, chyba że Klient zażąda zamknięcia;
- 4) saldo niższe niż 1,00 zł księguje się na rachunku technicznym bez dalszych czynności windykacyjnych.

Środki niepodjęte po zamknięciu rachunku, których Klient nie odebrał mimo wezwania, przenosi się na rachunek techniczny 00 0000 0000 0000 0000 0000 i przechowuje przez okres 10 lat. Klient lub jego następca prawny ma prawo zgłosić się po wypłatę w dowolnym czasie w tym okresie; wypłata wymaga weryfikacji tożsamości i podlega opłacie 10,00 zł. Po upływie okresu przechowywania „Departament Prawny” wydaje decyzję co do dalszego postępowania zgodnie z przepisami.

Rachunki objęte zajęciem lub blokadą. Rachunek, na którym ustanowiono zajęcie

egzekucyjne, administracyjne lub zabezpieczenie, nie może być zamknięty ani wypłacony w części objętej zajęciem, dopóki nie wygaśnie tytuł do dokonania zajęcia lub organ nie zwolni środków. Fakt zajęcia i jego rodzaj ewidencjonuje się w rejestrze tytułów egzekucyjnych RTE.

W przypadku zajęcia pracownik:

- 1) nie przyjmuje dyspozycji wypłaty salda do wysokości kwoty objętej zajęciem i informuje Klienta o ograniczeniu na piśmie, na formularzu F-OR-35;
- 2) powiadamia „Departament Prawny” o wniosku Klienta o zamknięcie rachunku i oczekuje na stanowisko w terminie 2 dni;
- 3) rejestruje wypowiedzenie umowy, lecz odracza zamknięcie rachunku do dnia, w którym zajęcie zostanie zwolnione lub wykonane;
- 4) po wykonaniu zajęcia lub jego zwolnieniu rozlicza pozostałe saldo w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia organu.

Opłata za czynności związane z zajęciem egzekucyjnym wynosi 30,00 zł; nie jest ona doliczana do salda po zamknięciu rachunku, jeżeli została pobrana wcześniej. Rachunku objętego blokadą na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nie zamyka się bez zgody jednostki „Departament Zgodności”. Informacji o przyczynach blokady nie ujawnia się Klientowi, jeżeli zakazują tego przepisy.

Rachunki wspólne i osoby małoletnie. Wypowiedzenie umowy rachunku wspólnego może być złożone przez każdego ze współposiadaczy, chyba że umowa stanowi inaczej. Bank niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, zawiadamia pozostałych współposiadaczy o złożeniu wypowiedzenia, na formularzu F-OR-34.

Przy rachunku wspólnym obowiązują następujące zasady:

- 1) po otrzymaniu wypowiedzenia od jednego ze współposiadaczy zablokuj możliwość zaciągania nowych zobowiązań (np. debet), a pozostałe operacje realizuj do dnia rozwiązania umowy;
- 2) saldo wypłaca się zgodnie z dyspozycją złożoną łącznie przez wszystkich współposiadaczy, a w razie jej braku — na rachunek wskazany przez wszystkich lub w częściach równych, jeżeli umowa nie stanowi inaczej;
- 3) w razie sporu między współposiadaczami co do podziału środków saldo przechowuje się na rachunku technicznym do czasu wskazania sposobu rozliczenia, rozstrzygnięcia sądu albo ugody;
- 4) karty wydane do rachunku wspólnego zwracają ich użytkownicy; zwrotu karty drugiego współposiadacza nie można uzależniać od jego obecności w placówce.

Rachunek osoby małoletniej zamyka przedstawiciel ustawowy. Jeżeli małoletni ukończył 13 lat i dysponuje rachunkiem w ramach ograniczonej zdolności do czynności prawnych, wypowiedzenie wymaga zgody przedstawiciela ustawowego, a saldo przekazuje się na rachunek wskazany przez przedstawiciela, chyba że sąd zdecyduje inaczej. W razie śmierci Posiadacza rachunku indywidualnego umowa wygasa, a zamknięcie rachunku następuje po ustaleniu osób uprawnionych i w terminie 30 dni od dnia przedłożenia kompletu dokumentów, z uwzględnieniem dyspozycji na wypadek śmierci.

Rachunki firmowe. Wypowiedzenie umowy rachunku firmowego składa osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji Posiadacza, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, na formularzu F-OR-31 z podpisami wymaganymi dla składania oświadczeń woli. Pracownik weryfikuje umocowanie na podstawie aktualnego odpisu lub informacji z rejestru, w terminie 3 dni.

Przy zamykaniu rachunku firmowego dodatkowo:

- 1) ustala się, czy Posiadacz nie jest w stanie likwidacji lub upadłości — w takim przypadku sprawę przekazuje się do jednostki „Departament Prawny”, a rachunek rozlicza zgodnie z przepisami i postanowieniami sądu lub syndyka;
- 2) weryfikuje się, czy do rachunku nie są przypisane rachunki pomocnicze, rachunki VAT, rachunki powiernicze lub zabezpieczenia umów kredytowych, które wymagają osobnego rozliczenia;
- 3) przed zamknięciem rachunku należy rozliczyć potrącenia na rzecz Banku, zawiadamiając Posiadacza o potrąceniu w terminie 3 dni;
- 4) pozostałe saldo wypłaca się w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy wyłącznie przelewem na rachunek Posiadacza prowadzony w Banku lub w innym banku, z zastrzeżeniem odstępstw w razie likwidacji;
- 5) opłata za zamknięcie wynosi 50,00 zł i jest pobierana z salda rachunku w dniu zamknięcia; opłaty nie pobiera się, jeżeli zamknięcie następuje z inicjatywy Banku.

Przy zamknięciu rachunku firmowego w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od jego otwarcia „Departament Operacji” ocenia, czy w grę nie wchodzi nadużycie warunków promocji; w razie potwierdzenia dodatkowo pobiera się opłatę za zamknięcie przed upływem okresu minimalnego wynoszącą 100,00 zł, o ile umowa to przewiduje.

Wygaśnięcie pełnomocnictw i dyspozycji. Z dniem rozwiązania umowy rachunku wygasają pełnomocnictwa do rachunku, dyspozycja na wypadek śmierci oraz dyspozycje związane z kartami wydanymi pełnomocnikom. Pracownik, który przyjmuje oświadczenie o wypowiedzeniu, poucza Posiadacza o tych skutkach i, jeżeli Posiadacz sobie tego życzy, odnotowuje w systemie datę odwołania pełnomocnictw przed zamknięciem rachunku.

Pełnomocnikowi nie wolno wypłacić salda po wypowiedzeniu rachunku ani po jego zamknięciu, jeżeli pełnomocnictwo wygaśnięte przed dniem wypłaty. W razie wątpliwości co do ważności pełnomocnictwa wypłatę wstrzymuje się do czasu uzyskania jednoznacznego stanowiska Posiadacza lub jednostki „Departament Prawny”.

Zamknięcie rachunku po śmierci Posiadacza. Śmierć Posiadacza rachunku indywidualnego skutkuje wygaśnięciem umowy rachunku. Po otrzymaniu informacji o zgonie pracownik zawiesza rachunek dla operacji zleconych przez pełnomocników (z wyjątkiem pełnomocnictw, które przepisy lub umowa pozwalają wykonywać po śmierci) i wykonuje czynności ustalone w odrębnych instrukcjach dotyczących postępowania w razie zgonu.

Zamknięcie rachunku następuje:

- 1) na wniosek spadkobierców po przedłożeniu dokumentów stwierdzających prawa do spadku (postanowienie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia) oraz dokumentów

tożsamości;

- 2) w terminie 30 dni od dnia przedłożenia kompletu dokumentów albo, jeżeli wcześniej wystąpiły uprawnione osoby wskazane w dyspozycji na wypadek śmierci, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia;
- 3) po rozliczeniu zobowiązań Posiadacza wobec Banku i pokryciu kosztów pogrzebu do wysokości przewidzianej w przepisach, jeżeli osoba je ponosząca przedłoży rachunki.

Sprawy dotyczące kilku spadkobierców i niezgodności co do podziału środków przekazuje się do jednostki „Departament Prawny”; do czasu rozstrzygnięcia środki są przechowywane na rachunku technicznym.

11. Kontrola i nadzór

Kontrola stosowania procedury odbywa się na trzech poziomach. Pierwszy poziom stanowi samokontrola pracownika wykonującego czynności oraz weryfikacja kierownika placówki zgodnie z listą kontrolną stanowiącą załącznik do procedury. Drugi poziom stanowi kontrola wyrywkowa prowadzona przez jednostkę „Departament Operacji”, a trzeci — niezależna kontrola „Departament Zgodności”.

1. Kontrola wyrywkowa obejmuje:
 - 1) co miesiąc nie mniej niż 10% zamkniętych rachunków wybranych losowo z rejestru zamknięć RZR;
 - 2) wszystkie zamknięcia rachunków z saldem przekraczającym 100 000,00 zł oraz rachunków objętych zajęciem;
 - 3) wszystkie wypowiedzenia złożone przez Bank z przyczyn innych niż nieaktywność rachunku.
2. W ramach kontroli sprawdza się w szczególności:
 - 1) kompletność dokumentacji, w tym formularzy F-OR-31 i F-OR-32, oraz zgodność podpisów i umocowania;
 - 2) dotrzymanie terminów wypowiedzenia, rozliczenia i potwierdzenia zamknięcia;
 - 3) prawidłowość naliczenia odsetek, opłat i zwrotu środków;
 - 4) zastosowanie zasady dwóch par oczu przy wypłatach przekraczających próg;
 - 5) wygaszenie produktów powiązanych i brak operacji na rachunku po zamknięciu.

Wyniki kontroli wyrywkowej jednostka „Departament Operacji” przekazuje jednostce „Departament Zgodności” w terminie 5 dni od zakończenia miesiąca. Stwierdzone nieprawidłowości muszą zostać usunięte, a ich przyczyny — analizie. Uchybienia istotne (w szczególności wypłata środków osobie nieuprawnionej lub zamknięcie rachunku objętego zajęciem) przekazuje się niezwłocznie do jednostki „Departament Zgodności” i „Departament Bezpieczeństwa”.

Stosowanie procedury podlega także badaniu przez audyt wewnętrzny Banku, zgodnie z rocznym planem audytu. Audyt może obejmować próbę zamknięć rachunków, kontrolę uprawnień w CBS-PRZYKŁAD oraz sprawdzenie, czy wypłaty salda były dokonywane zgodnie z limitami. Pracownicy i kierownicy przekazują audytorom wszystkie wymagane dokumenty w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu o audycie, a wnioski i zalecenia audytu realizuje

się w uzgodnionych terminach.

Jednostka „Departament Operacji” monitoruje co miesiąc następujące wskaźniki:

- 1) odsetek zamknięć zrealizowanych w terminie wynikającym z procedury;
- 2) liczbę wypowiedzeń złożonych przez Bank, z podziałem na przyczyn;
- 3) liczbę reklamacji dotyczących zamknięcia rachunku i odsetek uwzględnionych;
- 4) liczbę rachunków przeniesionych na rachunek techniczny oraz wartość środków niepodjętych;
- 5) średni czas od złożenia wypowiedzenia do wypłaty salda.

Wyniki są przedstawiane kierownictwu jednostki „Departament Operacji” i, w zakresie dotyczącym zgodności, jednostce „Departament Zgodności”. Przekroczenie progów ostrzegawczych wyznaczonych przez właściciela procedury wszczyna analizę przyczyn.

12. Dokumentacja i archiwizacja

Dokumentację zamknięcia rachunku gromadzi się w formie elektronicznej w elektronicznym archiwum dokumentów EAD; oryginały dokumentów papierowych dostarcza się do archiwum Banku w terminie nie dłuższym niż 5 dni od zamknięcia rachunku.

1. Akta zamknięcia obejmują:

- 1) wypowiedzenie lub porozumienie o rozwiązaniu umowy, wraz z dowodem doręczenia lub potwierdzeniem złożenia;
- 2) dokumenty potwierdzające tożsamość i umocowanie osoby składającej oświadczenie;
- 3) formularze F-OR-31 i F-OR-32 oraz kopie ewentualnych formularzy dodatkowych;
- 4) wykaz produktów powiązanych i dowody ich zamknięcia (potwierdzenia zwrotu lub zniszczenia kart, wygaszenia zleceń);
- 5) dokumenty rozliczenia salda: dyspozycję wypłaty, potwierdzenie przelewu, kwit kasowy;
- 6) potwierdzenie zamknięcia wysłane Klientowi oraz korespondencję w sprawie.

2. Okresy przechowywania:

- 1) dokumentacja zamknięcia rachunku — 10 lat, liczone od końca roku kalendarzowego, w którym rachunek został zamknięty;
- 2) dokumenty i informacje dotyczące stosowania środków bezpieczeństwa finansowego — 5 lat od dnia zamknięcia rachunku, zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2025 poz. 644);
- 3) dokumentacja rachunku technicznego — do czasu wypłaty środków albo przez okres 10 lat, w zależności od tego, co nastąpi później.

Po upływie okresu przechowywania dokumentację usuwa się w sposób uniemożliwiający odtworzenie danych, a fakt zniszczenia odnotowuje w rejestrze zamknięć RZR. Dokumentów nie niszczy się, jeżeli toczy się postępowanie, w którym mogą stanowić dowód.

Brakowanie dokumentacji. Dokumentację, której okres przechowywania upłynął, przekazuje się do zniszczenia na podstawie protokołu brakowania sporządzanego raz w roku. Protokół zawiera wykaz akt, okres przechowywania, datę upływu i podpisy członków komisji. Przed zniszczeniem jednostka „Departament Prawny” sprawdza, czy nie toczy się postępowanie, w którym dokumentacja mogłaby stanowić dowód, oraz czy nie obowiązuje zakaz niszczenia dokumentów wydany przez organ.

Dokumenty elektroniczne kasuje się w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, a fakt usunięcia odnotowuje w elektronicznym archiwum dokumentów EAD. Okresy: dokumentacja ogólna — 10 lat, dokumenty AML — 5 lat.

Dostęp do zarchiwizowanej dokumentacji. Dostęp do dokumentacji zamknięcia rachunku mają wyłącznie pracownicy upoważnieni przez właściciela procedury. Każde wyszukanie lub pobranie dokumentu jest rejestrowane, a rejestr przeglądany przez jednostkę „Departament Zgodności” w ramach kontroli. Dokumentów nie wydaje się poza archiwum; odpisy wydaje się za pisemną zgodą kierownika jednostki archiwizującej.

Dokumentację udostępnia się na wniosek:

- 1) byłego Posiadacza rachunku lub jego następcy prawnego — po potwierdzeniu tożsamości, za opłatą według taryfy (zob. np. 35,00 zł za duplikat umowy);
- 2) organów publicznych — po zbadaniu podstawy prawnej i po akceptacji jednostki „Departament Prawny”;
- 3) audytorów i kontrolerów — na podstawie zawiadomienia o kontroli.

13. Postanowienia końcowe

Zmiany procedury zatwierdza się w trybie przewidzianym dla jej pierwotnego przyjęcia. Projekt zmiany przygotowuje właściciel procedury, a opiniuje Departament Zgodności oraz, w razie potrzeby, Departament Prawny.

Każda zmiana musi zawierać:

- 1) wskazanie nowej wersji i daty jej wejścia w życie;
- 2) zwięzły opis zmienionych postanowień wraz z uzasadnieniem;
- 3) informację o konieczności przeszkolenia pracowników.

Poprzednie wersje archiwizuje się i udostępnia na żądanie komórki ds. zgodności (Departament Zgodności). Pracownicy są informowani o zmianie przed dniem jej wejścia w życie.

Reklamację rejestruje każdy pracownik Banku, niezależnie od formy jej złożenia i komórki, do której wpłynęła. Rejestrację wykonuje się niezwłocznie, a dalsze czynności prowadzi Biuro Reklamacji.

13.1. Wpisz do rejestru reklamację i nadaj jej numer sprawy.

13.1.1. Ustal formę zgłoszenia: pisemną, ustną lub elektroniczną.

13.1.2. Przy zgłoszeniu ustnym sporządź protokół i wydaj go Klientowi na jego żądanie.

13.2. Potwierdź Klientowi przyjęcie reklamacji na trwałym nośniku.

13.3. Przekaż sprawę do rozpatrzenia i dotrzyмай termin odpowiedzi: 14 dni dla usług płatniczych oraz 25 dni dla pozostałych.

13.3.1. Gdy termin jest zagrożony, powiadom Klienta o przyczynie i nowym terminie, nie dłuższym niż 40 dni.

13.4. Wyślij odpowiedź w trybie przewidzianym przepisami (zob. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. 2026 poz. 823)) i zamknij sprawę w rejestrze.

Dane osobowe Klientów przetwarza się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań opisanych w procedurze, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (zob. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781)) oraz z zasadą minimalizacji danych.

Pracownik wykonujący czynności objęte procedurą jest obowiązany:

- 1) chronić dokumenty i dane przed dostępem osób nieupoważnionych;
- 2) nie udostępniać danych poza struktury Banku bez podstawy prawnej;
- 3) niezwłocznie zgłaszać każde podejrzenie naruszenia ochrony danych: inspektorowi ochrony danych (Inspektor Ochrony Danych) oraz jednostce bezpieczeństwa (Departament Bezpieczeństwa).

Wnioski osób, których dane dotyczą, kieruje się do inspektora ochrony danych (Inspektor Ochrony Danych, iod@bank.example); informacja o sposobie załatwienia wniosku jest udzielana bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

Wersja procedury oznaczona jako 1 zastępuje poprzednie wersje i obowiązuje od dnia 1 listopada 2025 r., a jej oznaczenie wewnętrzne to BP/PRO/09.

W sprawach nieuregulowanych w procedurze obowiązują postanowienia umów rachunków, regulaminów (zob. Regulamin prowadzenia rachunków osobistych (oszczędnościowo-rozliczeniowych) dla konsumentów Bank Przykładowy S.A., Regulamin rachunków bankowych dla przedsiębiorców Bank Przykładowy S.A.) oraz przepisy powszechnie obowiązujące. Wątpliwości interpretacyjne rozstrzyga „Departament Operacji” w porozumieniu z jednostką „Departament Prawny”.

Pracownicy są zobowiązani zapoznać się z procedurą i jej zmianami w terminie wskazanym przez właściciela procedury; potwierdzenie zapoznania się przechowuje się w aktach osobowych.

Do realizacji procedury stosuje się następujące wzory formularzy, udostępnione w systemie obiegu dokumentów:

- 1) F-OR-31 — wypowiedzenie umowy rachunku lub porozumienie o jej rozwiązaniu;
- 2) F-OR-32 — dyspozycja rozliczenia i wypłaty salda;
- 3) F-OR-33 — wniosek o przeniesienie rachunku do innego banku;
- 4) F-OR-34 — zawiadomienie współposiadaczy o wypowiedzeniu rachunku wspólnego;

5) F-OR-35 — informacja dla Klienta o ograniczeniu dysponowania środkami z powodu zajęcia.

Zmiana wzoru formularza wymaga akceptacji przez właściciela procedury w porozumieniu z jednostką „Departament Prawny”. Pracownicy używają wyłącznie wzorów aktualnych na dzień przyjęcia dyspozycji.

Do wypowiedzeń i dyspozycji zamknięcia rachunku złożonych przed dniem wejścia w życie procedury stosuje się nadal dotychczasowe zasady, z zastrzeżeniem, że zamknięcie i rozliczenie rachunku wykonywane po tym dniu odbywa się zgodnie z procedurą w zakresie terminów rozliczenia, potwierdzeń i archiwizacji. Sprawy w toku, w których jest ustalony inny termin lub sposób rozliczenia, są zakończone według ustaleń z Klientem, jeżeli nie narusza to przepisów.

Załącznik nr 1

Lista kontrolna zamknięcia rachunku

Lista kontrolna jest uzupełniana przez pracownika wykonującego czynności i akceptowana przez kierownika placówki lub właściwą jednostkę „Departament Operacji”. Wypełnioną listę załącza się do akt zamknięcia.

- ☐ Zweryfikowano tożsamość osoby składającej dyspozycję i sprawdzono jej umocowanie.
- ☐ Przyjęto wypowiedzenie lub porozumienie na formularzu F-OR-31 (albo w bankowości elektronicznej) i zarejestrowano je w systemie w dniu wpływu.
- ☐ Ustalono termin wypowiedzenia i datę rozwiązania umowy oraz poinformowano Klienta o skutkach.
- ☐ Sprawdzone zajęcia, blokady i zobowiązania wobec Banku.
- ☐ Sporządzono wykaz produktów powiązanych i zamknięto karty, limit w rachunku, zlecenia stałe i polecenia zapłaty.
- ☐ Poinformowano Klienta o możliwości skorzystania z usługi zmiany banku.
- ☐ Rozliczono saldo (odsetki, opłaty, zobowiązania) i wypłacono środki w obowiązującym terminie.
- ☐ Zastosowano zasadę dwóch par oczu przy wypłacie powyżej limitu.
- ☐ Zamknięto rachunek w systemie CBS-PRZYKŁAD i uzupełniono rejestr zamknięć RZR.
- ☐ Wydano lub wysłano Klientowi potwierdzenie zamknięcia.
- ☐ Dokumentację przekazano do elektronicznego archiwum dokumentów EAD.

Załącznik nr 2**Zestawienie terminów i opłat związanych z zamknięciem rachunku**

Zestawienie ma charakter pomocniczy; w razie rozbieżności z umową lub regulaminem obowiązują te dokumenty.

Czynność lub zdarzenie	Termin lub opłata
Termin wypowiedzenia umowy przez Klienta	21 dni
Termin wypowiedzenia umowy przez Bank	90 dni
Potwierdzenie przyjęcia wypowiedzenia	3 dni
Rozliczenie rachunku osobistego po rozwiązaniu umowy	14 dni
Rozliczenie rachunku firmowego po rozwiązaniu umowy	14 dni
Wezwanie do zapłaty salda ujemnego	14 dni
Zwrot karty po rozwiązaniu umowy	7 dni
Wygaszenie zlecenia stałego	2 dni
Przekazanie informacji nowemu bankowi (zmiana banku)	5 dni roboczych
Opłata za zamknięcie rachunku osobistego	0,00 zł
Opłata za zamknięcie rachunku firmowego	50,00 zł
Opłata za wypłatę z rachunku technicznego	10,00 zł
Okres przechowywania dokumentacji zamknięcia	10 lat